

RECURSO CÍVEL Nº 5069418-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: DEISE MARA COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R\$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTE DA 8ª TURMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, unicamente para majorar a indenização por danos morais para a quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas e sem honorários. Referendada a presente decisão, intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5069418-28.2024.4.02.5101

510015748510 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5069418-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: DEISE MARA COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de reparação de danos movida em face da Caixa Econômica Federal.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

"Vistos etc.

DEISE MARA COSTA OLIVEIRA, devidamente qualificada, ajuizou ação, pelo rito das Leis ns. 10.259/01 e 9.099/95, em face da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, requerendo gratuidade de justiça e objetivando, em sede de tutela de urgência inaudita altera pars, seja determinado à ré que "cancele a cobrança e retire imediatamente o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito do SPC e SERASA".

No mérito, pretende seja a ré condenada a considerar, como início da cobrança, o mês de agosto de 2024, sem incidência de juros e correção monetária, bem como a restituir à autora o montante de R\$ 674,80 (seiscentos e setenta quatro reais e oitenta centavos), "referente a parcela 03/48 paga antecipadamente pela Autora", e a indenizar danos morais, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, relata que, em abril do corrente, contratou empréstimo consignado junto à ré, "no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) a serem pagos em 48 parcelas de R\$ 674,80, com o vencimento da 1ª parcela em 10/06/2024", e que, a partir de julho de 2024, "passou a receber ligações de cobrança, ocasião em que compareceu na agência bancária para saber do que se tratava onde então foi informada pela gerente de atendimento que lhe fez o empréstimo que por equívoco não havia enviado a documentação para o Órgão pagador, mais (sic) que a autora ficasse tranquila porque no contrato tinha autorização para débito na sua conta das parcelas mensais".

Sustenta que "nesta mesma data a gerente de atendimento emitiu um boleto no valor de R\$ 674,80 referente à parcela 03/48 com vencimento em 10/08/2024 e mandou que a autora efetuasse o pagamento, o que foi realizado antecipadamente no dia 03/08/2024, informando ainda

que estava tudo resolvido e que as parcelas anteriores (01 e 02) seriam emitidas posteriormente com novo vencimento, já que a Caixa Econômica por equívoco também não havia procedido o débito das mesmas na conta da autora”.

Alega que, não obstante, “o nome da autora foi negativado junto ao SERASA a mando da Reclamada por suposto débito no valor de R\$ 711,64 vencido em 10/06/2024”, e que “recebeu comunicação de seu órgão pagador no mês de agosto confirmando o empréstimo consignado e informando que iria proceder o desconto da 1ª parcela de 48 existentes no contrato de empréstimo, ou seja, começaria só então os pagamentos e tudo por culpa dos equívocos cometidos pela Reclamada, não se justificando então as cobranças e a negativação e nem muito menos a ordem de pagar a fatura 03/48”.

Com a peça vestibular vieram procuração e documentos.

No evento 3, indeferimento da gratuidade de justiça e concessão da tutela antecipada.

Contestação no evento 12, na qual a CEF afirma que “não existem mais pendências em relação ao contrato mencionado, e que inexistente “dano moral indenizável visto que, seu nome foi devidamente retirado dos cadastros de inadimplentes”.

Réplica no evento 17.

Não foram requeridas provas.

É O RELATÓRIO, não obstante a dispensa legal.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na ocasião do deferimento da tutela antecipada, já havia sido observado que, após análise dos documentos apresentados, as alegações da autora eram verossímeis.

Após o decurso do iter processual, verifico que a ré se limitou a alegar que o contrato já foi regularizado, sem impugnar as afirmações da autora, razão pela qual impõe-se a procedência do pedido, inclusive no que tange ao pagamento em duplicidade efetuado, relativo à terceira parcela do empréstimo.

Isto porque, uma vez regularizado, o empréstimo terá todas as suas parcelas descontadas em folha de pagamento, inclusive a mencionada parcela paga mediante emissão de boleto, sendo imperiosa a devolução do montante.

Por fim, consigno que a ré não se cercou dos cuidados necessários para efetivar de forma correta o empréstimo e, se tal não bastasse, inseriu a autora em cadastros de restrição ao crédito de forma indevida, tudo causado por sua própria desídia, e sem que haja igualmente nos autos prova de tê-la, ao menos, notificado.

Tal comportamento configura a existência do dano de ordem moral alegado que, in casu, se afigura inequívoco, decorrente do próprio fato, in re ipsa, impondo-se o devido ressarcimento, observado não somente o aspecto compensatório de sua fixação, mas também seu caráter punitivo-pedagógico.

Isto ocorre porque interessa ao direito e à sociedade que o relacionamento entre os cidadãos se mantenha dentro de padrões de equilíbrio e de respeito mútuo. Assim, na hipótese da lesão praticada na esfera das relações de consumo, cabe ao agente suportar as consequências de sua atuação, desestimulando-se, com a atribuição de indenização, tais atos ilícitos.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS**, para condenar a CEF a considerar como marco inicial da consignação o mês de agosto de 2024, sem a imposição, à autora, de juros e correção monetária a título de atraso na implantação da consignação, bem como a restituir à mesma o montante de R\$ 674,80 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) (evento 1 – OUT10), atualizado monetariamente de acordo com a Tabela de Precatórios do Conselho da Justiça Federal, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno ainda a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no montante de R\$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente de acordo com a Tabela de Atualização de Precatórios do Conselho da Justiça Federal e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da publicação da sentença, nos termos da fundamentação supra, que fica fazendo parte do presente dispositivo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Ficam as partes cientes do prazo de dez dias para interposição de recurso.

Em havendo interposição de recurso tempestivo, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões e, posteriormente, encaminhem-se os autos às Turmas Recursais com as nossas homenagens.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos.

P.R.I.C."

Recorre a parte autora objetivando, em síntese, a majoração da indenização fixada a título de danos morais (R\$ 3.000,00).

É o breve relatório.

VOTO

O recurso merece provimento.

Da leitura dos autos verifica-se que, de fato, a lesão causada à personalidade da parte autora é superior àquela reconhecida e ponderada pelo Juízo de origem.

Com efeito, esta Turma Recursal estabeleceu precedente definindo o valor padrão para a reparação moral decorrente de negativação indevida (dano moral *in re ipsa*) quando do julgamento do processo nº 0010857-53.2018.4.02.5151, em 28/05/2019. Na ocasião, fixou-se o patamar básico de reparação no valor de R\$ 4.000,00.

Como o caso concreto não apresenta peculiaridades aptas a minorar ou a majorar o valor-base, entendo que a lide ficará bem composta com a fixação do valor da indenização no patamar básico de **R\$ 4.000,00**.

Pelas razões acima expostas, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, unicamente para majorar a indenização por danos morais para a quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**. Sem custas e sem honorários. Referendada a presente decisão, intuem-se as partes. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.